

Oficiální stížnost na nevrácení přeplatku měsíčních záloh za rok 2025

Odesílatel:

Ullmann Petr
U Beránky 2140/4, Praha 6, 160 00

Adresát:

Společenství vlastníků jednotek
U Beránky 2140/4, Praha 6, 160 00
K rukám Václava Hodka

Datum: 21. 7. 2025

Věc: Upozornění na nevrácení přeplatku záloh za rok 2025 ve výši 2 400 Kč a porušení povinností dle zákona o vlastnictví bytů

Vážený pane Hodku,

obracím se na Vás touto cestou jako člen/členka Společenství vlastníků jednotek s důraznou výzvou k **okamžitému vrácení přeplatku** z ročního vyúčtování měsíčních záloh za rok **2025/7** ve výši **2 400 Kč**.

Navzdory mé **opakované výzvě prostřednictvím SMS zprávy i telefonického kontaktu** jste tuto povinnost **nesplnil** a přeplatek **nebyl doposud uhrazen**. Toto jednání **není v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1186 odst. 2**, který stanovuje, že přeplatek z ročního vyúčtování záloh má být vlastníku **vrácen bez zbytečného odkladu** není-li dohodnuto jinak.

Dále upozorňuji, že **zadržování přeplatku** je možné považovat za **bezdůvodné obohacení** (§ 2991 a násl. občanského zákoníku), a tudíž mám **právo požadovat úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.**, které určuje výši zákonného úroku ve výši **repo sazby ČNB zvýšené o 8 procentních bodů**. K dnešnímu dni činí úrok z této částky měsíčně přibližně **29,50 Kč** a ročně cca **354 Kč**, což mohu uplatnit u soudu.

Vaše opakovaná **neochota komunikovat a činit kroky odpovídající funkci osoby jednající jménem SVJ** je dalším porušením zásad řádného hospodaření s prostředky vlastníků.

Tímto Vás vyzývám:

1. K okamžitému **vyplacení částky 2 400 Kč** do **7 kalendářních dnů** od doručení této výzvy, a to převodem na bankovní účet 670100-2208418181/6210, případně v hotovosti oproti potvrzení.
2. V opačném případě si vyhrazuji právo **obrátit se na právního zástupce** a vymáhat přeplatek včetně příslušenství (úroku z prodlení) soudní cestou.

S pozdravem,
Ullmann Petr

